

1502244-28.2021.8.26.0150

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266875/2021 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 20565515 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2795/21/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2266875 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502244-28.2021.8.26.0150 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502244-28.2021.8.26.0150

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266875/2021 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 20565515 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2795/21/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2266875 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no 29 de setembro de 2021, por volta das 22h., na Rua Valter Dester, 63, nesta Cidade e Comarca de Cosmópolis, o denunciado trazia consigo e vendia 43 porções de maconha (aproximadamente 178g), 79 porções de crack (aproximadamente 165g) e 98 porções de cocaína (aproximadamente 178g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinadas à entrega a terceiros,

além da quantia de R\$97,80 em espécie.

Decisão de fls. 61/62 converteu a prisão flagrante em prisão preventiva.

Determinada a notificação do réu às fls. 87, cumprida efetivamente às fls. 108.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021.

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 58).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 140).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa do acusado pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de inquérito policial (fls. 04/05), o auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), o auto de constatação de substância entorpecente (fls. 12/13), o boletim de ocorrência (fls. 14/17), o laudo pericial (fls. 95/97), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação, Gustavo Wendrel Oliveira de Sousa, ouvido em Juízo, disse que estava no local dos fatos para comprar drogas e entregou vinte reais para o réu a fim de adquirir drogas, mas antes do réu lhe entregar a droga, a polícia chegou e os abordou. Alegou que não conhecia o réu, o qual estava no local e lhe perguntou que droga o declarante queria. Respondeu que o local é ponto de venda de drogas.

A testemunha de acusação, Eliseu Mendes Moreira, ouvido em Juízo, disse que estava em patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistou o réu efetuando a venda de entorpecentes para o indivíduo Gustavo. Aduz que o réu possuía em uma das mãos um celular e na outra a sacola contendo os entorpecentes. Disse que o réu confessou que estava vendendo drogas no local.

O acusado, em seu interrogatório, confessou a autoria dos fatos. Disse que estava desempregado, procurando emprego, mas não conseguia, e enfrentava muitas dificuldades.

As provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: o acusado confessou a prática delitiva, não deixando margens de dúvida sobre sua autoria afinal, indagado em juízo, confessou que estava traficando no local porque estava desempregado.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

O policial ouvido em juízo declarou que o réu estava vendendo drogas no local, corroborado pela confissão espontânea do réu em juízo.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls.95/97), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

Já a autoria restou presente uma vez que os ilícitos foram encontrados na posse do acusado, o qual confessou o delito e disse estar vendendo drogas no local porque enfrentava dificuldades financeiras por causa do desemprego, conforme prova oral produzida sob o manto do contraditório e ampla defesa, a qual não foi afastada ante a ausência de provas em sentido contrário.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, no tocante ao delito de tráfico, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Deixo de calcular o decréscimo que decorreria da menoridade penal (art. 65, I, CP), porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Quanto à verificação da aplicação ou não do redutor previsto na lei de drogas, colaciono recente julgado do E. Supremo Tribunal Federal:

PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. (STF; HC 166385, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020). grifei

Portanto, seguindo o entendimento da Suprema Corte, a despeito da existência de ações em curso em face do denunciado, no caso em apreço, entendo ser o caso de aplicação do redutor previsto na Lei nº 11.343/06.

Assim, considerando a não reincidência e primariedade técnica do acusado e o teor do julgado acima, reduzo-lhe as penas em 2/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, o que resulta em UM ANO e OITO MESES de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Tendo em vista a primariedade do réu e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUIZ GUSTAVO FRUTUOSO ao cumprimento das penas de UM ANO e OITO MESES de reclusão em regime inicial aberto e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, pela prática do delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o acusado não ostenta antecedentes, pois não registra condenação anterior com trânsito em julgado, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo período da pena aplicada, descontado o período que permaneceu presa, e pela prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Ante o teor desta decisão, expeça-se, com urgência, Alvará de Soltura Clausulado em favor do acusado.

Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância, nos termos do artigo 91 II, "b", do Código Penal, e do artigo 62 da

Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do Convênio da Defensoria com a OAB.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.

Cosmopolis, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA